

## Protocolo Dra. Choque IA

### Guía de orientación ante un accidente de tránsito

#### 1. Introducción y alcance

Este protocolo brinda orientación general para personas que atravesaron un accidente de tránsito, ya sea como conductores, acompañantes o peatones. Su objetivo es ayudar a entender qué pasos seguir en las primeras horas y días posteriores al hecho.

Importante: esta guía ofrece orientación general y no reemplaza el asesoramiento legal personalizado. Cada caso tiene particularidades que requieren análisis individual.

Consultá a un abogado INMEDIATAMENTE si :

Hay lesiones graves o fallecimiento involucrado.

El otro conductor se dio a la fuga.

Te ofrecen un acuerdo económico en el momento del accidente.

La aseguradora te contacta directamente y te pide firmar algo.

#### 2. Primeros pasos inmediatos (los primeros 10 minutos)

Seguridad primero: activá las luces de emergencia, colocá el triángulo o baliza si es posible, y alejate de la circulación si podés hacerlo sin riesgo.

Llamá a la policía: siempre que haya dudas sobre responsabilidad, lesiones (aunque sean leves) o daños importantes. El acta que labrará la policía es una prueba clave.

Fotografiá todo si podés :

Posición final de los vehículos (antes de moverlos, si es seguro esperar).

Patentes de todos los vehículos involucrados.

Daños materiales, desde varios ángulos.

El lugar del hecho: señalización, semáforos, estado de la calle.

Intercambiá datos con el otro conductor: nombre completo, DNI, patente, compañía de seguro y número de póliza si la tiene a mano.

Buscá testigos: si hay personas que presenciaron el hecho, pedí su nombre y teléfono.

### 3. Accidente SIN lesiones aparentes

Aunque no sientas nada en el momento, documentá igual todo lo posible: el cuerpo a veces reacciona horas o días después (dolores cervicales, por ejemplo).

Evalúa si corresponde hacer la denuncia policial o constancia, según la magnitud del daño material.

Notificá el siniestro a tu aseguradora dentro de las 72 horas (plazo habitual en la mayoría de las pólizas; verificá el tuyo).

Conservá presupuestos de reparación antes de aceptar el primero que te ofrezcan.

Los reclamos por daño material también tienen plazos de prescripción: no conviene demorarse en gestionarlo.

### 4. Accidente CON lesiones leves

Concurrí a un centro médico aunque el dolor parezca menor. Muchas lesiones (cervicales, lumbares) se manifiestan con el paso de las horas.

Pedí y conservá la constancia médica de atención, con fecha y descripción de las lesiones.

Qué NO hacer:

No firmes ningún acuerdo ni recibo de "pago total y cancelatorio" en el lugar del hecho o en los primeros días.

No aceptes montos ofrecidos verbalmente por el otro conductor o su seguro sin asesorarte antes.

Tené presente que el reclamo por daño a la persona (lesiones) es independiente del reclamo por daño material del vehículo: son dos gestiones distintas, aunque vengan del mismo hecho.

### 5. Accidente CON lesiones graves

La prioridad absoluta es la atención médica urgente.

Si hay familiares o terceros presentes, pedirles que ayuden a conservar pruebas: fotos, datos de testigos, copia del acta policial.

En estos casos, la intervención de un abogado desde el primer momento es recomendable, no solo para el reclamo futuro sino para orientar los pasos inmediatos (evaluaciones médicas, informes, etc.).

Información a empezar a reunir desde el primer día:

Historia clínica completa y su evolución.

Informes de estudios médicos (radiografías, resonancias, etc.).

Constancias de gastos médicos, traslados y tratamientos.

Certificados de días de reposo o incapacidad laboral, si corresponde.

#### 6. El otro conductor no tiene seguro (o no se identifica)

Si el otro vehículo no tiene seguro vigente, existen vías alternativas de reclamo que un abogado puede evaluar según el caso (por ejemplo, mecanismos de garantía previstos para estas situaciones).

Si el conductor se dio a la fuga, es fundamental la denuncia policial inmediata y cualquier dato disponible (patente parcial, color, modelo, testigos).

#### 7. Plazos y prescripción

Los reclamos derivados de accidentes de tránsito tienen plazos legales para iniciarse. Estos plazos corren desde el hecho (o, en algunos casos, desde que se conoce el daño).

Dejar pasar el tiempo puede hacer que se pierda el derecho a reclamar, incluso en casos con responsabilidad clara del otro conductor.

Ante la duda, es preferible consultar temprano, aunque el reclamo se presente más adelante.

#### 8. Documentación a conservar siempre

Checklist básico:

Fotos del lugar, los vehículos y los daños

Acta policial o constancia de denuncia

Datos del otro conductor y su seguro

Datos de testigos

Constancias médicas (aunque sean de guardia)

Presupuestos de reparación del vehículo

Comprobantes de gastos relacionados (medicamentos, traslados, etc.)

#### 9. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Tuve un choque leve y no tengo lesiones visibles, igual debo hacer algo? Sí. Conviene documentar el hecho con fotos y, según la magnitud del daño, hacer la denuncia correspondiente. Algunas lesiones aparecen recién horas después.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar? Existen plazos legales de prescripción que varían según el tipo de reclamo. Es preferible consultar cuanto antes para no perder el derecho.

¿Qué pasa si el otro auto no tiene seguro? Existen vías alternativas de reclamo. Conviene una consulta específica para evaluar el caso.

¿Puedo firmar un acuerdo económico en el momento del choque? No es recomendable. Los acuerdos firmados en el lugar del hecho pueden implicar renunciar a reclamos posteriores, incluso si luego aparecen lesiones o daños no evidentes al principio.

¿El reclamo por el auto y por mis lesiones son el mismo trámite? No, son gestiones independientes: una corresponde al daño material del vehículo y otra al daño a la persona.

¿Qué hago si el otro conductor se dio a la fuga? Hacer la denuncia policial de inmediato y reunir todos los datos posibles del vehículo (patente, color, modelo) y de testigos.

¿Tengo que notificar el accidente a mi propio seguro aunque no haya sido mi culpa? Sí, generalmente hay un plazo breve (por ejemplo 72 horas) para notificar el siniestro a la aseguradora, independientemente de quién sea responsable.

¿Qué hago si me ofrecen plata "para arreglar así nomás" sin denuncia ni papeles? No es aconsejable. Sin documentación, después es muy difícil reclamar si aparecen gastos o lesiones no previstos.

Este documento tiene fines orientativos y no constituye asesoramiento legal vinculante. Cada situación debe evaluarse de forma individual con un profesional.

## **¿Qué puede responder este asistente?**

Algunas preguntas que puede resolver son:

¿Qué hago inmediatamente después de un accidente?

¿Qué pruebas debo conservar?

¿Debo llamar a la policía?

¿Qué hago si el otro conductor no tiene seguro?

¿Qué hago si el conductor se dio a la fuga?

¿Qué diferencia hay entre lesiones y daños materiales?

¿Tengo que avisar a mi aseguradora?

¿Qué documentos debo guardar?

¿Puedo aceptar un acuerdo económico en el lugar?

¿Cuándo conviene consultar a un abogado?